

ДОГОВОР

г. Санкт-Петербург

_____ 202_ года

ИП Лютый Игорь Михайлович, действующий на основании Свидетельства № 009212681, именуемый далее по тексту «Исполнитель», с одной стороны и гражданин/ка _____, являющийся законным представителем несовершеннолетнего _____, _____ года рождения, именуемый далее по тексту «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности Сторона, заключили договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает услуги по организации досуговой деятельности несовершеннолетнего ребенка Заказчика (далее по тексту именуется также – «Ребенок») в форме развивающих спортивных занятий (далее по тексту именуется также – «Занятия»).

1.2. В целях настоящего Договора под организацией досуга понимается обязательство Исполнителя перед Заказчиком по предоставлению места для времяпровождения ребенка 8 (12) раз в месяц продолжительностью 60 минут без перерыва на сон и еду в форме проведения тренировочных спортивных занятий по футболу. Количество занятий определяется в соответствии с условиями оплаты, выбранными Заказчиком, и указанными в п. 4.1.

1.3. В случае нарушения Заказчиком утвержденной Исполнителем программы тренировок, правил организации занятий и поведения (Приложение №2 к Договору, далее по тексту – «Правила»), несоблюдения рекомендаций специалистов Исполнителя, Исполнитель не несет ответственности за полную реализацию услуг и результаты развития несовершеннолетнего ребенка Заказчика, а также за жизнь и здоровье Ребенка.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с утвержденной Исполнителем программой.

2.1.2. Обеспечить в целях оказания услуг по настоящему Договору помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.

2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.4. Сохранять место в группе за ребенком Заказчика в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.

2.1.6. Обеспечивать возможность Заказчику знакомиться с ходом, содержанием и результатами услуг.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях в данных, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях заблаговременно (не менее, чем за 12 часов).

2.2.3. Воздержаться от посещения Занятий в случае заболевания ребенка, в период обострения аллергических реакций, а также в случае нахождения ребенка в зоне карантина.

2.2.4. Своевременно оплачивать Занятия, согласно условиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора.

2.2.5. Предоставить Исполнителю медицинскую справку терапевта об отсутствии у ребенка противопоказаний для Занятий Ребенком спортом (футболом) не позднее, чем перед первым занятием Ребенком спортом.

2.2.6. Неукоснительно соблюдать Правила организации занятий, а также прилагать все возможные усилия для выполнения указанных Правил Ребенком.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. В связи с необходимостью изменять график Занятий, изменять место проведения Занятий, либо переносить отдельные Занятия на другое время с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 12 часов по телефону, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.1.2. Вносить изменения в программу Занятий с предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.

3.1.3. Не допускать на Занятия ребенка Заказчика:

- без необходимой формы, в форме, отличающейся от установленной Исполнителем;
- без медицинской справки и/или медицинской страховки;
- с признаками заболевания.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Знакомиться с документацией, регламентирующей организацию Занятий и реализацию дополнительных услуг, которые предоставляет Исполнитель.

3.2.2. Взаимодействовать с персоналом Исполнителя по всем направлениям воспитания, развития и организации досуга несовершеннолетнего ребенка Заказчика.

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя, по организации и качеству услуг.

3.2.4. Оказывать спонсорскую и иную помощь Исполнителю.

3.2.5. Присутствовать на открытых Занятиях, о которых Исполнитель заблаговременно предупреждает Заказчика, не вмешиваясь в ход проведения Занятий.

3.2.6. С предварительным письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 2 недели «заморозить» Занятия на срок не более 2 недель в течение учебного года. При заморозке стоимость в конкретном месяце пересчитывается.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость занятий по настоящему Договору составляет:

- 9600,00 (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем ПСН налогообложения, из расчета участия ребенка в 12 (двенадцати) тренировках в течение календарного месяца;

- 8000,00 (восемь тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем ПСН налогообложения, из расчета участия ребенка в 8 (восьми) тренировках в течение календарного месяца.

При смене регулярности посещения Занятий Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласовывают порядок оплаты и посещения Занятий.

4.2. Заказчик осуществляет оплату за первый месяц Занятий в день подписания настоящего Договора, в дальнейшем оплата вносится не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого текущего месяца.

4.3. В случае проведения турниров (соревнований) Заказчик обязан оплатить необходимые для участия ребенка Заказчика расходы, такие как проезд, проживание, питание и т.п. Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика перечень и стоимость необходимых расходов не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения турнира (соревнования).

4.4. Услуги за календарный месяц считаются оказанными Заказчику, если до 15 числа следующего месяца Заказчик не предоставил в письменном виде претензию Исполнителю.

4.5. В случае пропуска оплаченных занятий Ребенком, в том числе по уважительной причине, перерасчет, перенос и возврат уплаченных за занятие денежных средств Исполнителем не производится. Исполнитель так же не производит обработку оплаченных сумм в виде спортивных занятий футболом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае причинения Исполнителю ущерба Заказчиком и/или несовершеннолетним ребенком Заказчика, Заказчик обязан возместить убытки в полном объеме.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать оплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действий непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения, не зависимо от причин отказа от услуг Исполнителя.

6.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика о дате расторжения, не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:

6.2.1. систематического (более 2-х раз) нарушения Заказчиком обязательств согласно пункту 2.2. настоящего Договора;

6.2.2. систематического (более 2-х раз) отсутствия на Занятиях без уважительных причин, нарушения несовершеннолетним ребенком Заказчика дисциплины на занятиях;

6.2.3. употребление несовершеннолетним ребенком Заказчика алкоголя, курение, нарушения техники безопасности;

6.2.4. отсутствие у несовершеннолетнего ребенка Заказчика желания и заинтересованности выполнять указания специалиста Исполнителя, если замечания специалиста Исполнителя становятся систематическими (более 5 за месяц).

6.2.5. Если несовершеннолетний ребенок участвует в Занятиях по футболу, проводимых не Исполнителем и без согласия Исполнителя;

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение исполнения его Сторонами.

6.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6.5. Заказчик настоящим дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных и данных несовершеннолетнего ребенка Заказчика, указанных в настоящем договоре, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», а также на использование фотографий использовать в рекламных и агитационных целях изображение ребенка на тренировках, играх, турнирах.

6.6. К Договору прилагаются нижеперечисленные Приложения, являющиеся неотъемлемой его частью:

Приложение №1 – Информационная карта Заказчика

Приложение №2 - Правила организации занятий и поведения

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Лютый Игорь Михайлович
ОГРНИП: 315784700040909
ИНН: 860904518893
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/счет: № 40802810132280000811
ИНН банка: 7728168971
КПП: 783502001
БИК: 044030786
Кор.счет: № 30101810600000000786

ЗАКАЗЧИК

ФИО:
Паспорт:
Выдан:
Прописан:
Тел:
e-mail:
Несовершеннолетний ребенок:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Приложение № 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКАЗЧИКА

к Договору от _____ 202__ года

<i>ФИО Заказчика</i>	
<i>Адрес регистрации/проживания</i>	
<i>Телефоны: дом., моб., и другие</i>	
<i>Связь: E-mail , skype и другие</i>	
	О моем (моей) Супруге для связи
<i>ФИО (супруга/супруги)</i>	
<i>Телефоны: дом., моб., и другие</i>	
<i>Связь: E-mail , skype и другие</i>	
	ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА, которые могут забрать несовершеннолетнего ребенка Заказчика
<i>ФИО</i>	
<i>Контакты доверенных лиц</i>	
<i>ФИО</i>	
<i>Контакты доверенных лиц</i>	

ЗАКАЗЧИК _____/_____/_____

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила регулируют отношения между Исполнителем, несовершеннолетним ребенком Заказчика и Заказчиком.

К занятиям допускаются дети, начиная с 3-летнего возраста, законные представители которых ознакомлены с настоящими Правилами под роспись и обязующиеся неукоснительно их выполнять, при этом Заказчик также обязуется ознакомиться с настоящими Правилами до заключения Договора и разъяснить ребенку все существенные положения настоящих Правил.

До начала занятий Исполнитель проводит собеседование с Заказчиком и несовершеннолетним ребенком Заказчика, им разъясняются основные требования к физической подготовке ребенка, график Занятий, необходимость прохождения регулярных медицинских осмотров и т.п. В случае согласия с предъявляемыми требованиями, Заказчик и несовершеннолетний ребенок Заказчика подписывают настоящие Правила, что означает их безусловное согласие с ними.

До заключения Договора Исполнитель предоставляет возможность 1 (одного) ознакомительного Занятия, в том числе для определения уровня подготовки несовершеннолетнего ребенка Заказчика.

В случае, если по физическим и/или психологическим особенностям развития несовершеннолетнего ребенка Заказчика Исполнитель придет к выводу о невозможности допуска в игровую группу, Заказчику/несовершеннолетнему ребенку Заказчика будет предложено начать занятия в группе общей подготовки. Срок в течение, которого несовершеннолетний ребенок Заказчика должен провести в группе общей подготовки определяется Исполнителем, в случае несогласия Заказчика с предложенным режимом Занятий договор не заключается.

До начала занятий Заказчик обязан предоставить Исполнителю медицинскую справку/заключение, исходя из которой Исполнитель определяет возможность допуска несовершеннолетнего ребенка Заказчика к занятиям, устанавливает при необходимости возможные ограничения.

Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в справке. Заказчик обязан проводить медицинское обследование ребенка не менее одного раза в год, а также по требованию Исполнителя при возникновении у последнего обоснованных опасений за жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка Заказчика.

Инструктаж по технике безопасности проводится 2 (два) раза в год, а также дополнительно перед проведением Занятий, соревнований (турниров).

В случае любых отклонений в состоянии здоровья ребенка, ребенок или Заказчик должны немедленно поставить об этом в известность уполномоченного специалиста Исполнителя, который лично решает вопрос о возможности допуска ребенка к занятиям с некоторыми ограничениями или запрещает занятия до полного выздоровления. Заказчик и несовершеннолетний ребенок Заказчика не должны скрывать от Исполнителя информацию об отклонениях в состоянии здоровья. В случае наступления неблагоприятных последствий в результате сокрытия такой информации ответственность за возможный вред лежит полностью на Заказчике и его несовершеннолетнем ребенке.

Несовершеннолетний ребенок Заказчика обязан неукоснительно соблюдать настоящие Правила и исполнять все требования Исполнителя. В противном случае ответственность за негативные последствия неисполнения Правил и требований несет Заказчик и несовершеннолетний ребенок Заказчика.

Каждый Заказчик (родитель) должен подготовить своего ребенка к Занятиям: проверить его личную одежду и вещи, экипировку, которые должны быть чистыми, промаркированными.

В процессе занятий Заказчик обязан информировать Исполнителя о приеме лекарственных средств и прохождении медицинско-оздоровительных процедур несовершеннолетним ребенком Заказчика.

Ребенку категорически запрещается употребление алкогольных и энергетических напитков, а также курение. В случае выявления вышеуказанных фактов, а также в случае обнаружения запрещенных предметов, Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

Дети должны поддерживать между собой товарищеские отношения, не допускать конфликтов, проявлений дискриминации в любой форме как по отношению друг к другу, так и по отношению к сотрудникам Исполнителя.

Несовершеннолетний ребенок Заказчика должен соблюдать, а Заказчик должен в этом содействовать:

- распорядок дня, общий и индивидуальный режим Занятий, питания, отдыха и участия в соревнованиях;
- требования личной гигиены, лечебные и профилактические процедуры по назначению врача;

- отказ от использования медицинских препаратов, фармакологических средств и методов стимуляции работоспособности без консультаций с медицинским работником и специалистом Исполнителя;
 - морально-этические нормы поведения в процессе Занятий и в быту;
 - бережное отношение к спортивным сооружениям, инвентарю, оборудованию, снаряжению и спортивной форме.
- Заказчик, наблюдающий за ходом Занятий, обязан:
- не вмешиваться в ход Занятий;
 - находиться за пределами поля для Занятий, в пределах поля только с разрешения Исполнителя;
 - не оказывать какого-либо давления на своего и/или чужого ребенка.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

К Занятиям допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, что подтверждается соответствующей справкой медицинского учреждения.

При проведении Занятий несовершеннолетний ребенок Заказчика обязан соблюдать правила поведения, расписание Занятий, установленные режимы занятий и отдыха.

При проведении занятий возможно воздействие на несовершеннолетнего ребенка Заказчика следующих опасных факторов:

- травмы при столкновениях,
- травмы при нарушении правил проведения занятия,
- травмы при падении на мокром, скользком полу или площадке.

Дети должны избегать травм при столкновениях, падении на мокром, скользком полу или площадке, не нарушать правила поведения игры.

Ребенок не должен принимать пищу менее чем за полтора-два часа до начала Занятий.

На занятиях несовершеннолетний ребенок Заказчика должен соблюдать правила проведения спортивной игры, иметь спортивную одежду и обувь, выполнять требования личной гигиены.

Во время нахождения в зале в отсутствие специалиста Исполнителя запрещается самостоятельная разминка, организация спортивных игр, отработка приемов, использование специального оборудования, инвентаря.

Перед началом тренировки ребенок должен снять очки и все инородные предметы со своего тела (кольца, часы, серьги, браслеты и т.п.).

Исполнитель не несет ответственность за вещи, не переданные на ответственное хранение.

Детям запрещается:

- приносить на Занятия, колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы;
- бегать без разрешения, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; бросать различные предметы друг в друга;
- трогать без разрешения спортивное оборудование;

Все упражнения проводятся только с разрешения и по указанию специалиста Исполнителя. Запрещается отвлекаться во время Занятий и отвлекать других детей.

По первой команде специалиста Исполнителя ребенок должен прекратить Занятие.

Ребенок должен воздерживаться от применения приемов, способных нанести травму другому ребенку, и контролировать свои действия (усилия).

В случае получения травмы в процессе Занятий ребенок должен немедленно поставить об этом в известность специалиста Исполнителя и прекратить Занятия.

Ребенок может покинуть Занятие только с разрешения специалиста Исполнителя.

Во время Занятий запрещается прием пищи, вода и другие напитки употребляются только с разрешения специалиста Исполнителя.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ

Дети заканчивают Занятие организованно в заранее оговоренное время с Заказчиком время и передаются специалистом Исполнителя Заказчику и/или указанному Заказчиком лицу, сведения о которых содержатся в Приложении № 1 к Договору, по следующему порядку:

- Заказчик обязан прийти заблаговременно до окончания Занятий, чтобы забрать ребенка;
- в случае опоздания Заказчик обязан известить специалиста Исполнителя о причине задержки, а также об ориентировочном времени прибытия.

Специалист Исполнителя ожидает Заказчика в течение 1 (одного) часа, после чего вправе обратиться в органы внутренних дел с целью передачи ребенка компетентным органам.

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ / _____ / ЗАКАЗЧИК _____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ года